MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Processo Penal

Inquérito, ação penal, competência, provas, prisões, procedimentos, Júri, Juizados Criminais e recursos, organizados do jeito que a FGV cobra.

6 questões na 1ª fase | Grupo **A** | Leitura: **cerca de 60 min**

Como usar esta sinopse

> Processo Penal é a disciplina da prática: o examinador apresenta uma situação e pergunta qual a medida cabível, o prazo ou o recurso. A FGV repete os mesmos pontos: ação penal, prisão em flagrante e preventiva, procedimento do Júri, Juizados Criminais e a tabela de recursos.

6	4	5	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	dias: o prazo da apelação e do RESE	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Processo Penal na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Princípios e sistema acusatório
2 Inquérito policial e arquivamento
3 Acordo de não persecução penal
4 Ação penal
5 Competência
6 Provas
7 Prisão em flagrante e audiência de custódia
8 Prisão preventiva, temporária e cautelares
9 Procedimentos comum e sumário
10 Tribunal do Júri
11 Juizados Especiais Criminais e sentença
12 Recursos, nulidades e ações autônomas
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 Princípios e sistema acusatório

- **Estrutura acusatória (art. 3º-A):** o processo penal tem estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.
- **Juiz das garantias (arts. 3º-B a 3º-F):** responsável pelo controle da legalidade da investigação e pela salvaguarda dos direitos individuais. O STF declarou o instituto constitucional (ADIs 6298 e outras), fixou prazo para sua implantação e definiu que sua competência **cessa com o oferecimento da denúncia**.
- **Presunção de inocência:** ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Dela decorrem o *in dubio pro reo* e a regra de que o ônus da prova da acusação é do MP.
- **Não autoincriminação:** o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (CF, art. 5º, LXIII). O silêncio não importa confissão nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único).
- **Lei processual no tempo (art. 2º):** aplica-se **desde logo**, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior (*tempus regit actum*). Normas mistas, com conteúdo penal, seguem a retroatividade benéfica.

> **ATENÇÃO**
> A lei **processual** se aplica imediatamente, mesmo que mais gravosa ao réu. Só a lei **penal** (ou a norma mista) segue a regra da retroatividade benéfica. A FGV costuma dizer que a nova lei processual "só se aplica aos fatos praticados após sua vigência".

2 Inquérito policial e arquivamento

- É procedimento administrativo, **inquisitivo**, escrito, sigiloso e **dispensável**: a denúncia pode ser oferecida com base em outros elementos de informação.
- É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, **já documentados** em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa (SV 14).
- Instaura-se de ofício, por requisição do MP, ou a requerimento do ofendido (ação pública). Nos crimes de ação pública condicionada, depende de representação; nos de ação privada, de requerimento de quem tenha qualidade para propô-la (art. 5º).
- A autoridade policial **não pode mandar arquivar** autos de inquérito (art. 17).
- Os vícios do inquérito **não contaminam** a ação penal, em regra, por se tratar de peça informativa.
- O juiz não pode fundamentar sua decisão **exclusivamente** nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155).

Prazos para conclusão

Regra	Indiciado preso	Indiciado solto
CPP (art. 10)	**10 dias**	**30 dias** (prorrogável)
Justiça Federal (Lei 5.010/66)	15 + 15 dias	30 dias
Lei de Drogas (Lei 11.343/06)	30 dias (duplicável)	90 dias (duplicável)

Arquivamento (art. 28, com o Pacote Anticrime e a ADI 6298)

O arquivamento é decidido pelo **Ministério Público**, que deve submeter sua manifestação ao juiz competente e comunicá-la à vítima, ao investigado e à autoridade policial. A vítima pode, em 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. O juiz, se considerar o arquivamento ilegal ou teratológico, também pode submetê-lo à revisão do MP.

- Arquivado o inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas se tiver notícia de outras provas (art. 18). O MP só pode oferecer denúncia com **provas novas** (Súmula 524 do STF).
- O arquivamento fundado na **atipicidade** do fato faz coisa julgada material e impede a reabertura. Quanto ao arquivamento por **excludente de ilicitude**, há divergência: o STJ entende que também faz coisa julgada material; o STF já admitiu a reabertura diante de provas novas.

3 Acordo de não persecução penal

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado **confessado formal e circunstancialmente** a prática de infração penal **sem violência ou grave ameaça** e com **pena mínima inferior a 4 anos**, o MP pode propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A).

Não cabe ANPP (art. 28-A, § 2º)

- Se for cabível **transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais.
- Se o investigado for **reincidente** ou houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações pretéritas.
- Se o agente foi beneficiado, nos **5 anos** anteriores ao cometimento da infração, com ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo.
- Nos crimes praticados no âmbito de **violência doméstica ou familiar**, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

- Para aferir a pena mínima, consideram-se as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto (§ 1º).
- O acordo é formalizado por escrito, firmado pelo MP, pelo investigado e por seu defensor, e homologado pelo juiz em **audiência**, na qual verifica sua voluntariedade (§§ 3º e 4º).
- Cumprido integralmente o acordo, o juiz decreta a **extinção da punibilidade** (§ 13). O ANPP não constará de certidão de antecedentes, salvo para impedir novo acordo em 5 anos.
- Se o MP se recusar a propor o acordo, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior do MP (§ 14).

4 Ação penal

Espécie	Titular e condição	Princípios
Pública incondicionada	MP, por denúncia.	Obrigatoriedade e indisponibilidade: o MP não pode desistir da ação (art. 42) nem do recurso interposto (art. 576).
Pública condicionada	MP, mediante **representação** do ofendido ou **requisição do Ministro da Justiça**.	A representação é retratável **até o oferecimento da denúncia** (art. 25).
Privada exclusiva	Ofendido ou representante legal, por queixa-crime.	Oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade.
Privada personalíssima	Só o ofendido; não há sucessão. Exemplo: induzimento a erro essencial no casamento (CP, art. 236).	A morte do ofendido extingue a punibilidade.
Privada subsidiária da pública	Ofendido, quando o MP **não oferece denúncia no prazo legal** (CF, art. 5º, LIX; CPP, art. 29).	O MP pode aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, e retomar a ação como parte principal em caso de negligência do querelante.

Prazos

- **Denúncia: 5 dias** se o réu estiver preso e **15 dias** se estiver solto (art. 46).
- **Representação e queixa:** o ofendido decai do direito em **6 meses**, contados do dia em que vier a saber **quem é o autor do crime** (art. 38). Na ação privada subsidiária, os 6 meses contam do esgotamento do prazo do MP. É prazo **decadencial**, que não se suspende nem se interrompe.

Institutos da ação privada

Instituto	Regra
Renúncia	Ocorre **antes** da queixa. É unilateral. A renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estende (art. 49).
Perdão	Ocorre **depois** da queixa e até o trânsito em julgado. É **bilateral**: só produz efeito se aceito. Concedido a um dos querelados, aproveita a todos, sem que produza efeito em relação ao que o recusar (art. 51).
Perempção (art. 60)	Querelante deixa de promover o andamento do processo por **30 dias** seguidos; falecido ou incapaz o querelante, ninguém comparece para prosseguir em **60 dias**; querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, a ato do processo, ou deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais; pessoa jurídica querelante se extingue sem sucessor.

ATENÇÃO

Na **Lei Maria da Penha**, a renúncia à representação só é admitida perante o juiz, em **audiência especialmente designada** para tal finalidade, **antes do recebimento** da denúncia e ouvido o MP (Lei 11.340, art. 16). No regime geral do CPP, a retratação vale até o **oferecimento** da denúncia.

5 Competência

- **Regra geral (art. 70):** lugar em que se **consumar** a infração, ou, no caso de tentativa, o lugar em que for praticado o último ato de execução.
- **Estelionato por depósito, cheque sem fundos ou transferência de valores (§ 4º, Lei 14.155/2021):** competência do local do **domicílio da vítima**; havendo pluralidade de vítimas, por prevenção.
- Não sendo conhecido o lugar da infração, regula-se a competência pelo **domicílio ou residência do réu** (art. 72). Na ação privada exclusiva, o querelante pode preferir o foro do domicílio do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração (art. 73).
- **Júri:** crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados (CF, art. 5º, XXXVIII). O latrocínio não é julgado pelo Júri (Súmula 603 do STF).
- A competência constitucional do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido **exclusivamente pela Constituição estadual** (SV 45).
- **Justiça Federal (CF, art. 109):** crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas; crimes previstos em tratado, quando iniciada a execução no país e o resultado ocorrer no estrangeiro, ou vice-versa; crimes contra a organização do trabalho e o sistema financeiro, nos casos da lei; crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. **Contravenções penais** são sempre da Justiça Estadual, mesmo que atinjam interesse da União (Súmula 38 do STJ).
- Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual (Súmula 122 do STJ).

Conexão e continência: qual foro prevalece (art. 78)

1. No concurso entre o Júri e outro órgão da jurisdição comum, prevalece o **Júri**.
2. No concurso de jurisdições da mesma categoria: o lugar da infração à qual for cominada a **pena mais grave**; depois, o lugar em que houver ocorrido o **maior número de infrações**; por fim, a **prevenção**.
3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predomina a de **maior graduação**.
4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalece a **especial** (eleitoral, por exemplo).

> **COMO CAI**
>
> Moradora de Goiânia foi vítima de estelionato: transferiu, por Pix, R$ 5 mil para uma conta aberta em São Paulo. **Onde corre a ação penal?**
>
> Em Goiânia, domicílio da vítima. Nos estelionatos praticados mediante transferência de valores, a Lei 14.155/2021 fixou a competência no domicílio da vítima (art. 70, § 4º).

6 Provas

Provas ilícitas (art. 157)

- São inadmissíveis, devendo ser **desentranhadas** do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
- São também inadmissíveis as provas **derivadas** das ilícitas (teoria dos frutos da árvore envenenada), salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma **fonte independente** (§ 1º).
- O § 2º descreve a fonte independente como aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos da investigação, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova (próxima da **descoberta inevitável**).

Exame de corpo de delito e cadeia de custódia

- Quando a infração deixar vestígios, é **indispensável o exame de corpo de delito**, direto ou indireto, **não podendo supri-lo a confissão** do acusado (art. 158).
- Não sendo possível o exame por haverem desaparecido os vestígios, a **prova testemunhal** pode suprir-lhe a falta (art. 167).
- A **cadeia de custódia** é o conjunto de procedimentos usados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde o reconhecimento até o descarte (art. 158-A).

Interrogatório, confissão e testemunhas

- O interrogatório é ato de defesa e é realizado **ao final da instrução**. O acusado tem direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor (art. 185, § 5º).
- A **confissão** é **divisível e retratável**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz (art. 200).
- Podem recusar-se a depor o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível obter a prova por outro modo (art. 206). Essas pessoas, os doentes mentais e os menores de 14 anos **não prestam compromisso** (art. 208).
- São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho (art. 207).
- **Número de testemunhas:** até **8** no procedimento ordinário (art. 401), até **5** no sumário (art. 532) e até **5** no plenário do Júri (art. 422).
- O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento do art. 226, e sua inobservância torna o ato inválido, segundo o STJ, não podendo servir de lastro à condenação.

7 Prisão em flagrante e audiência de custódia

Espécies de flagrante (art. 302)

Espécie	Situação
Próprio (real)	Quem está cometendo a infração penal ou **acaba de cometê-la**.
Impróprio (quase flagrante)	Quem é **perseguido, logo após**, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
Presumido (ficto)	Quem é **encontrado, logo depois**, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

- **Flagrante preparado** (provocado): o agente é induzido a praticar o crime, e a polícia impede a consumação. É crime impossível (Súmula 145 do STF). **Flagrante esperado**: a polícia apenas aguarda o crime acontecer. É válido.
- Nas infrações **permanentes**, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303).
- Qualquer do povo **pode** e as autoridades policiais e seus agentes **devem** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito (art. 301).

Audiência de custódia (art. 310)

Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de **24 horas** após a realização da prisão, o juiz promove audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado ou defensor público e o MP, e deve fundamentadamente:

1. **relaxar** a prisão ilegal;
2. **converter** a prisão em flagrante em **preventiva**, quando presentes os requisitos do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
3. conceder **liberdade provisória**, com ou sem fiança.

A autoridade que, sem motivação idônea, deixar de realizar a audiência no prazo responde administrativa, civil e penalmente (art. 310, § 3º). Segundo o STF, a falta da audiência no prazo não gera relaxamento automático da prisão: o juiz deve avaliar sua legalidade e necessidade.

8 Prisão preventiva, temporária e cautelares

Prisão preventiva

- **Quem decreta (art. 311):** o juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Desde o Pacote Anticrime, é **vedada a decretação de ofício**, inclusive a conversão do flagrante em preventiva sem pedido (STJ e STF).
- **Fundamentos (art. 312):** garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver **prova da existência do crime**, **indício suficiente de autoria** e de **perigo gerado pelo estado de liberdade** do imputado. A decisão deve indicar fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida (§ 2º).
- **Cabimento (art. 313):** crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade **máxima superior a 4 anos**; condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado (reincidente); crime que envolva violência doméstica e familiar, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; dúvida sobre a identidade civil.
- Não cabe preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação ou do recebimento da denúncia (art. 313, § 2º).
- **Revisão periódica (art. 316, parágrafo único):** o órgão que decretar a preventiva deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada **90 dias**, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Para o STF, o decurso do prazo não implica revogação automática: o juízo deve ser instado a reavaliar.

Prisão domiciliar substitutiva (art. 318)

O juiz pode substituir a preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos; extremamente debilitado por doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 anos incompletos; homem, se for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos.

Prisão temporária (Lei 7.960/89)

- Cabe apenas na fase de **investigação**, para os crimes do rol legal, decretada pelo juiz mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Não pode ser decretada de ofício.
- Prazo de **5 dias**, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Nos crimes **hediondos** e equiparados, **30 dias**, prorrogáveis por igual período (Lei 8.072, art. 2º, § 4º).

Medidas cautelares diversas e fiança

- O art. 319 prevê, entre outras: comparecimento periódico em juízo; proibição de acesso a determinados lugares; proibição de contato com pessoa determinada; proibição de ausentar-se da comarca; recolhimento domiciliar noturno; suspensão do exercício de função pública; internação provisória; fiança; **monitoração eletrônica**.
- A autoridade policial pode conceder **fiança** nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a **4 anos**. Nos demais casos, a fiança é requerida ao juiz, que decide em 48 horas (art. 322).
- **Não se concede fiança (art. 323):** nos crimes de racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e de ação de grupos armados contra a ordem constitucional. A inafiançabilidade não impede a **liberdade provisória sem fiança**.

9 Procedimentos comum e sumário

Procedimento	Cabimento (art. 394, § 1º)
Ordinário	Crime cuja sanção máxima cominada for **igual ou superior a 4 anos**.
Sumário	Crime cuja sanção máxima cominada seja **inferior a 4 anos**.
Sumaríssimo	Infrações penais de **menor potencial ofensivo** (Lei 9.099/95).

O rito ordinário passo a passo

1. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente (art. 395), **recebe-a** e ordena a citação do acusado.
2. **Resposta à acusação** em **10 dias** (art. 396). O acusado pode arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e arrolar testemunhas. Se não apresentar a resposta, o juiz nomeia defensor para oferecê-la (art. 396-A, § 2º).
3. **Absolvição sumária (art. 397):** quando o juiz verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude; de causa excludente da culpabilidade, **salvo inimputabilidade**; que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou que está extinta a punibilidade.
4. **Audiência de instrução e julgamento**, em até 60 dias (art. 400): declarações do ofendido, testemunhas de acusação e de defesa, esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento e, por último, **interrogatório**.
5. **Alegações finais orais**: 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 (art. 403). Podem ser substituídas por **memoriais** em 5 dias, diante da complexidade do caso.
6. Sentença.

> **ATENÇÃO**
> Na absolvição sumária do art. 397, a **inimputabilidade** fica de fora, porque o inimputável recebe medida de segurança (absolvição imprópria), o que exige instrução. Já no Júri, o juiz pode absolver sumariamente o inimputável se essa for a única tese defensiva (art. 415, parágrafo único).

10 Tribunal do Júri

Princípios constitucionais (art. 5º, XXXVIII): plenitude de defesa, sigilo das votações, **soberania dos veredictos** e competência para os crimes dolosos contra a vida. O procedimento é **bifásico**.

Primeira fase: judicium accusationis

Decisão	Quando	Recurso
Pronúncia (art. 413)	Convencimento da **materialidade** do fato e de **indícios suficientes de autoria** ou participação. É decisão de mera admissibilidade, com linguagem comedida.	**Recurso em sentido estrito**
Impronúncia (art. 414)	Juiz não se convence da materialidade ou de indícios de autoria. Não faz coisa julgada material: enquanto não extinta a punibilidade, pode haver nova denúncia com prova nova.	**Apelação**
Absolvição sumária (art. 415)	Provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal; demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.	**Apelação**
Desclassificação (art. 419)	O juiz se convence de que não houve crime doloso contra a vida e remete os autos ao juízo competente.	**Recurso em sentido estrito**

PARA MEMORIZAR

Na primeira fase do Júri, a regra é **"A" de apelação para Absolvição sumária e impronúncia**. Pronúncia e desclassificação desafiam **RESE**.

Segunda fase: judicium causae

- São sorteados **25 jurados** para a reunião periódica. A sessão se instala com o comparecimento de pelo menos **15**. O Conselho de Sentença é composto por **7 jurados** (arts. 433, 463 e 447).
- Cada parte pode recusar imotivadamente até **3 jurados** (art. 468).
- Debates: 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa; réplica e tréplica de 1 hora cada (art. 477). Havendo mais de um acusado, o tempo é acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica.
- Durante os debates, as partes não podem fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, nem ao silêncio do acusado ou ao uso de algemas em seu prejuízo (art. 478).
- A votação dos quesitos se encerra quando há mais de 3 votos no mesmo sentido; o voto vencedor é apurado por maioria.
- Cabe **apelação** quando a decisão dos jurados for **manifestamente contrária à prova dos autos**. Provido o recurso, o réu é submetido a novo julgamento, e não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo (art. 593, III, d, e § 3º).
- A soberania dos veredictos autoriza a **imediata execução** da condenação imposta pelo Júri, independentemente do total da pena aplicada (STF, Tema 1068).

11 Juizados Especiais Criminais e sentença

Consideram-se infrações de **menor potencial ofensivo** as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima **não superior a 2 anos**, cumulada ou não com multa (Lei 9.099, art. 61).

Instituto	Requisitos e efeitos	Detalhes
Composição civil art. 74	Acordo de reparação dos danos entre autor e vítima, homologado pelo juiz.	Na ação privada ou pública condicionada, a homologação acarreta a **renúncia** ao direito de queixa ou representação.
Transação penal art. 76	O MP propõe aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa.	Não cabe se o autor já foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, se foi beneficiado com transação nos últimos **5 anos** ou se os antecedentes não indicarem a medida. Não gera reincidência nem maus antecedentes.
Suspensão condicional do processo art. 89	Crimes com **pena mínima igual ou inferior a 1 ano**, abrangidos ou não pela Lei 9.099, desde que o acusado não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime.	Período de prova de **2 a 4 anos**. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declara extinta a punibilidade.

- A Lei 9.099/95 **não se aplica** aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340, art. 41). Por isso, não cabem suspensão condicional do processo nem transação penal nesses casos (Súmula 536 do STJ).
- No crime continuado, não se admite a suspensão do processo quando a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano (Súmula 723 do STF).
- No Juizado Criminal, a **apelação** tem prazo de **10 dias**, já com as razões, e é julgada por turma recursal (art. 82).

Emendatio × mutatio libelli

Emendatio libelli (art. 383)	Mutatio libelli (art. 384)
Os fatos descritos na denúncia **não mudam**; o juiz apenas lhes atribui **definição jurídica diversa**, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.	Surge na instrução prova de **elemento ou circunstância não contida** na acusação. O MP deve **aditar** a denúncia em 5 dias, e a defesa se manifesta.
Cabe também em segundo grau.	**Não se aplica em segunda instância** (Súmula 453 do STF).

12 Recursos, nulidades e ações autônomas

Recurso	Prazo	Cabimento principal
Recurso em sentido estrito (art. 581)	**5 dias** razões em 2	Rol do art. 581: decisão que não receber a denúncia; que concluir pela incompetência; que pronunciar; que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, ou indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la; que conceder ou negar habeas corpus; que julgar extinta a punibilidade; que desclassificar no Júri. Admite juízo de retratação.
Apelação (art. 593)	**5 dias** razões em 8	Sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no RESE; decisões do Júri nas hipóteses do inciso III. Quando cabível a apelação, não se usa o RESE, ainda que se recorra de parte da decisão (§ 4º).
Embargos de declaração (arts. 382 e 619)	**2 dias**	Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão.
Embargos infringentes e de nulidade (art. 609)	**10 dias**	Decisão de segunda instância **não unânime** e **desfavorável ao réu**, em apelação, RESE ou agravo em execução. Limitados à matéria objeto da divergência.
Carta testemunhável (art. 639)	**48 horas**	Decisão que denegar o recurso ou que, admitindo-o, obstar à sua expedição e seguimento.
Agravo em execução (LEP, art. 197)	**5 dias** (Súmula 700 do STF)	Decisões proferidas pelo juiz da execução penal.

- **Proibição da reformatio in pejus (art. 617):** o tribunal não pode agravar a pena quando somente o réu houver apelado. Também é vedada a reformatio in pejus **indireta**: anulada a sentença em recurso exclusivo da defesa, a nova sentença não pode impor pena maior que a anulada.
- É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício (Súmula 160 do STF).

Nulidades

- Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar **prejuízo** para a acusação ou para a defesa (*pas de nullité sans grief*, art. 563).
- No processo penal, a **falta** de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua **deficiência** só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523 do STF).
- Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido (art. 565).

Ações autônomas de impugnação

- **Revisão criminal (arts. 621 a 631):** só em favor do réu, contra sentença condenatória transitada em julgado, quando contrária a texto expresso da lei ou à evidência dos autos, fundada em provas falsas, ou quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição da pena. Pode ser requerida **a qualquer tempo**, antes ou depois de extinta a pena. Não existe revisão pro societate.
- **Habeas corpus:** não cabe contra decisão que indefere liminar em outro HC, em tribunal superior (Súmula 691 do STF); contra decisão condenatória a pena de multa (Súmula 693); nem quando já extinta a pena privativa

de liberdade (Súmula 695).

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Aplicar a retroatividade benéfica à lei puramente processual.
2. Dizer que o delegado pode arquivar o inquérito.
3. Admitir ANPP em crime com violência, em violência doméstica ou quando cabível transação.
4. Contar o prazo de 6 meses da representação a partir do fato. Conta-se do conhecimento da autoria.
5. Admitir retratação da representação depois do oferecimento da denúncia.
6. Dizer que o perdão do ofendido independe de aceitação.
7. Dar à Justiça Federal o julgamento de contravenção penal contra interesse da União.
8. Dizer que a confissão supre o exame de corpo de delito.
9. Admitir preventiva decretada de ofício pelo juiz.
10. Admitir preventiva em crime doloso com pena máxima de 4 anos, sem reincidência ou violência doméstica.
11. Trocar o recurso contra a pronúncia (RESE) com o da impronúncia (apelação).
12. Aplicar a mutatio libelli em segunda instância.
13. Admitir transação ou suspensão do processo na Lei Maria da Penha.
14. Atribuir prazo de 5 dias aos embargos de declaração no processo penal. São 2 dias.
15. Admitir revisão criminal em favor da acusação.

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Inquérito: preso · solto	**10 · 30 dias**	art. 10
Denúncia: preso · solto	**5 · 15 dias**	art. 46
Decadência da representação e da queixa	**6 meses**	art. 38
Perempção por inércia · por falta de sucessor	**30 · 60 dias**	art. 60
ANPP: pena mínima · intervalo entre benefícios	**< 4 anos · 5 anos**	art. 28-A
Audiência de custódia	**24 horas**	art. 310
Preventiva: pena máxima · revisão periódica	**> 4 anos · 90 dias**	arts. 313 e 316
Temporária: comum · hediondo	**5 + 5 · 30 + 30 dias**	Lei 7.960 e Lei 8.072
Fiança pelo delegado: pena máxima	**até 4 anos**	art. 322
Ordinário · sumário · sumaríssimo (pena máxima)	**≥ 4 · < 4 · ≤ 2 anos**	art. 394
Resposta à acusação · alegações orais	**10 dias · 20 + 10 min**	arts. 396 e 403
Testemunhas: ordinário · sumário · plenário do Júri	**8 · 5 · 5**	arts. 401, 532, 422
Júri: sorteados · instalação · Conselho · recusas	**25 · 15 · 7 · 3**	arts. 433, 463, 447, 468
Suspensão do processo: pena mínima · período de prova	**≤ 1 ano · 2 a 4 anos**	Lei 9.099, art. 89
RESE · apelação · ED · infringentes · carta testemunhável	**5 · 5 · 2 · 10 dias · 48h**	CPP
Apelação no Juizado Criminal	**10 dias**	Lei 9.099, art. 82

Checklist da véspera

- [ ] Sei as regras de inquérito, arquivamento e ANPP.
- [ ] Sei as espécies de ação penal, renúncia, perdão e perempção.
- [ ] Sei a regra de competência do art. 70 e as prevalências do art. 78.
- [ ] Sei as regras de prova ilícita, corpo de delito e testemunhas.
- [ ] Sei as espécies de flagrante e as decisões da audiência de custódia.
- [ ] Sei os requisitos, o cabimento e a revisão da preventiva.
- [ ] Sei as decisões da primeira fase do Júri e os recursos cabíveis.
- [ ] Sei composição civil, transação e suspensão do processo.
- [ ] Sei a tabela de recursos e seus prazos.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CPP: arts. 2º a 3º-F, 4º a 28-A, 24 a 62, 69 a 91, 155 a 250, 282 a 350, 383 a 405, 406 a 497, 563 a 667 · Lei 9.099/1995: arts. 60 a 92 · Lei 7.960/1989 · Lei 11.340/2006: arts. 16 e 41.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941) e alterações, incluindo o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) e a Lei 14.155/2021, nas Leis 9.099/1995, 7.960/1989 e 11.340/2006, e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.